

## DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS VI

### PRINCÍPIO DA LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

- Classificação da norma

O professor José Afonso da Silva classifica as normas, de acordo com a eficácia e a aplicabilidade, como plenas, contidas e limitadas, de princípio instintivo ou limitada de caráter programático. Esse dispositivo é de norma de eficácia contida. Isto é, é uma norma que nasce com a aplicabilidade direta, imediata e, possivelmente, não integral.

Até “ofício ou profissão”, está direta, imediata e integral. É, possivelmente, não integral, porque a lei pode vir para restringir, diminuir o alcance. Um exemplo: qualquer um pode ser professor de curso preparatório. Dependendo da atividade, no entanto, pode sofrer restrição, como o exercício da medicina.

- Registro na OAB x Registro na OMB

Aqui, a questão é sobre o fato de que para ser médico não precisa ter prova, enquanto que, para ser advogado é preciso passar no exame da ordem. A ideia é que haja necessidade de registro para as profissões que possam trazer prejuízo para a sociedade.

Chegou ao Supremo um caso envolvendo a OMB, Ordem dos Músicos do Brasil. Esta exigia que para uma pessoa ser considerada um músico ela deveria ter registro. O Supremo, no entanto, determinou que o registro só é necessário nas atividades que possam trazer prejuízo para a sociedade.

- Suspensão do Registro Profissional por Inadimplência;

Trata-se do não pagamento ao órgão de classe. No caso que chegou ao Supremo, a OAB decidiu suspender o registro. O Supremo decidiu que o órgão não poderia fazer isso. Nenhum dos conselhos regionais pode suspender o exercício da atividade profissional por falta de pagamento.



ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- Servidores do Judiciário e do MP: proibição ao exercício da advocacia.

Essa é uma consideração do Supremo. Não pode ocorrer nem em causa própria.

## TRIBUNAL DO JÚRI

XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

- a) a plenitude de defesa;
- b) o sigilo das votações;
- c) a soberania dos veredictos;
- d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

- Competência

O júri não julga somente os crimes dolosos contra a vida. Um exemplo disso é a ocultação de cadáver – nesse caso, há crime doloso contra a vida e o de ocultação. O crime de ocultação, assim como o de destruição e de vilipêndio a cadáver, é um crime contra o respeito aos mortos. Nesse caso, irá a júri, porque o homicídio o atrai; o júri, portanto, julga o crime conexo.

O crime culposos não vai a júri. Porém, nem todo crime doloso, que envolve morte, vai a júri. Um exemplo é o latrocínio: roubo com resultado morte. Isso ocorre, pois, nessa situação, o indivíduo, por mais que tenha matado, tinha a intenção de roubar. Lesão corporal seguida de morte também não vai a júri. Estupro com resultado morte também não. Nesses casos, são crimes preterdolosos.

A Ação Penal n. 937 determinou que o foro especial é cabível se estiverem presentes dois critérios: crime cometido durante o mandato e, além disso, se tiver relação com o cargo. A Constituição Federal dispõe que matar alguém vai a júri. A CF, no entanto, deu o foro especial para algumas autoridades. Deputado federal, por exemplo, tem foro no Supremo. É importante não confundir a imunidade parlamentar com o foro, pois alguém pode ter imunidade, mas não o foro – se cometer um crime durante o mandato, mas sem relação com o cargo, por exemplo.



10m



15m

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- SV 45: foro especial previsto, exclusivamente, na Constituição Estadual.

A regra do júri está prevista na Constituição Federal. O foro, que é a exceção, também foi dado pela Constituição Federal. Uma situação diferente está na Súmula Vinculante 45. Segundo ela, a regra do júri prevalece sobre o foro especial dado, exclusivamente, por constituição estadual. Aqui, em vez de CF x CF, é caso de CF x CE.

No âmbito das constituições do estado, a regra é que só pode ter foro especial as autoridades listadas nos artigos 27 e 28 da Constituição Federal: deputados estaduais e distritais (27), vice-governador, secretário de estado e os comandantes da polícia e dos bombeiros (28).



20m

- Femicídio e a Legítima Defesa da Honra

Os crimes dolosos contra a vida são: homicídio, aborto, infanticídio e instigação, auxílio e induzimento ao suicídio, crimes conexos. Femicídio é enquadrado como homicídio. Não deve ser confundido com femicídio, que é o assassinato de uma mulher. Nem todo femicídio é um feminicídio. Este é qualificado por razões de gênero. Tem relação com a Lei Maria da Penha. A implicância é que o homicídio simples tem sua pena começando de 6 e indo até 20 anos. No qualificado, começa em 12 e vai até 30.

Dentro do tribunal do júri, às vezes, ocorria a defesa na qual se alegava o homicídio pela honra – “matou a mulher adúltera para lavar a honra”. O Supremo Tribunal Federal, em 2021, determinou que essa tese, alegando legítima defesa, não pode ser usada. .



25m

- Soberania x Imutabilidade dos Veredictos – Apelação e Revisão Criminal.

Como o júri é soberano, não se pode recorrer pedindo a absolvição. O que é possível recorrer, é pedir para ser submetido a outro júri. O novo júri, também, será soberano. Se o novo júri foi pedido, exclusivamente, pela defesa, no novo júri, a situação do réu não pode ficar pior. O juiz, no momento de aplicar a pena, não pode fazê-lo com uma pena maior do que a que recebeu no julgamento anterior. Na apelação, deve-se pedir novo júri, não sendo possível pedir a absolvição diretamente. Na revisão criminal, por outro lado, pode-se pedir a absolvição diretamente.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



30m

No júri, entrega-se quesitos (perguntas) aos jurados. Cada júri vota a partir de cédulas com “sim” e “não”. O júri é regido por íntima convicção e não é obrigado a justificar. Até 2019, a legislação ordenava abrir o voto dos 7 jurados. Às vezes, no entanto, o resultado era 7 a 0 pela condenação. Nesse caso, não houve sigilo na votação: é possível saber como cada um votou – ou seja, pela condenação. Hoje, abre-se até o quarto voto.

- Plenitude de Defesa – o quesito genérico da absolvição e a (im)possibilidade de inverter a ordem de quesitos.

No júri, a plenitude de defesa é maior que a ampla defesa. É por conta da plenitude da defesa que o júri é obrigado a fazer o quesito genérico da absolvição. Um exemplo: a única tese da defesa é a negativa de autoria. Após a exposição da tese, é perguntado aos jurados se foi a pessoa e eles respondem que dizem sim. Nesse caso, a tese da defesa foi vencida. Ainda assim, será preciso perguntar se o júri deseja absolvê-lo.

Hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão da pessoa é flagrante, preventiva, temporária ou só no trânsito em julgado. Não é mais cabível o entendimento de prisão automática após o julgamento em segunda instância. A exceção é o júri por conta da soberania. No júri, se a pena for igual ou maior a 15 anos, tem-se prisão automática.



35m



## EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. O tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida cometidos por parlamentares federais, quando o ato não guarde relação com o cargo.

## COMENTÁRIO

Baseado na APN n. 937 do Supremo Tribunal Federal.

## GABARITO

1. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.